石碣镇“7·16”一般道路交通事故调查报告

石碣镇“7·16”一般道路交通事故调查组

2021年1月

目录

一、基本情况---------- 3
（一）肇事车辆情况---------- 4
（二）驾驶员情况 ---------- 7
（三）肇事车辆是否存在改装鉴定情况---------- 9
（四）车辆检验检测情况---------- 10
（五）事故现场情况---------- 12
（六）涉事企业情况---------- 13
（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况---------- 16
（八）交警部门责任认定情况----------17
二、事故发生的经过及救援情况---------- 17
（一）事故发生经过---------- 17
（二）应急处置救援情况---------- 18
三、事故原因及性质----------20
（一）直接原因---------- 20
（二）事故性质----------20
（三）相关单位履职情况----------21
四、责任认定及处理建议----------22
（一）责任认定----------22
（二）处理建议----------22
五、事故防范和整改措施----------24

石碣镇“7.16”一般道路交通事故调查报告

2020年7月16日11时13分许，驾驶员魏奕平驾驶粤BFW076重型半挂牵引车牵引粤BL066挂重型平板半挂车，由深圳往广州方向在慢车道行驶至G94珠三角环线高速公路北行K69+400石碣镇路段时，发生一起道路交通事故，事故造成两人死亡一人受伤、五车不同程度损坏。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》等有关法律法规规范性文件规定，2020年7月20日，经市人民政府批准，成立了由石碣镇党委委员、公安分局局长罗志强任组长，石碣交警大队大队长黄志斌任副组长，镇应急分局、镇公安分局、纪检监察室、镇人力资源和社会保障局、镇交警大队、镇总工会、镇交通运输局、镇信访办等多个部门派员组成的石碣镇“7•16”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作，并邀请深圳市盐田区应急管理局派员参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘查、证人证言、检测鉴定、调查取证和综合分析等，查明了事故发生经过、人员伤亡和直接经济损

失情况，分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任方、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤BFW076号重型半挂牵引车，车辆品牌型号：日野牌YC4250SS2PL5，车辆识别代码：LYC2CH712H0000968，发动机号码是：P10138，注册日期为2018年7月3日，检验有效期至2020年7月31日，车辆使用性质：货运，车主：深圳市中原集装箱运输有限公司，登记地址：广东省深圳市盐田区盐田路与东海道交界西南金港 盛世华庭6栋13E；事故发生时空载。该车于2018年7月23日在深圳市交通运输委员会取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管深字003115204号）。

该车投保公司为中华联合财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：022083012303033200462 3；机动车商业保险单号：022083012303036000969 2，第三者保险限额：100万元；公路货运承运人责任保险（超赔险）：附加第三者责任保险限额：200万元。

经公安交通管理综合信息平台查询，该车自登记至今共有过6宗交通违法记录，已处理6宗，该车过往无事故记录。

粤BL066挂重型平板半挂车（事发时由上述粤BFW076号重型半挂牵引车牵引），检验有效期至2020年9月30日，车

辆使用性质：货运，车主：深圳市宏昌盛物流有限公司（登记地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室[入驻深圳市前海商务秘书有限公司]）；该车于2019年11月13日在深圳市交通运输局取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管深字440300611820号。事故发生时空载，查询测速监控设备未发现事发时存在超速行为。

2、粤SN25W3号小型面包车，车辆品牌型号：五菱牌LZW6407BAF，车辆识别代码：LZWACAGA0E6033551，发动机号码：UE30621495，注册日期为2014年4月23日。机动车登记所有人为：张升根，地址：东莞市寮步良边村石路广兴纺织有限公司宿舍。该车投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：135140539009503836 29；机动车商业保险单号：135140539009503836 25，第三者保险限额：50万元；使用性质：非营运。经公安交通管理综合信息平台查询，该车自登记以来共有4宗交通违法记录，其中已处理4宗，过往无事故记录。

3、粤AS5A21号轻型厢式货车，车辆品牌型号：庆铃牌QL5040X8EARJ，车辆识别代码：LWLDMR8E7CL051767，发动机号码：3R046805，注册日期为2012年10月25日。机动车登记所有人为：何志新，地址：广东省增城市增江街大埔村大埔路广汕路旁98号之二。使用性质：非营运。该车投保公司为中华联合财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：

02194413020203320000689；机动车商业保险单号：02194413020203600000607，第三者保险限额：100万元；经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三年以来共有10宗交通违法记录，其中已处理10宗，过往无事故记录。

4、粤SC5087号重型罐式货车，车辆品牌型号：醒狮牌SLS5310TGYE5S，车辆识别代码：LGAX5C650JC017432,发动机号码:788033386，注册日期为2019年3月12日。机动车登记所有人为：东莞市广丰源粮油贸易有限公司，地址：东莞市黄江镇田美社区工业园南区8号1楼。使用性质：非营运。该车投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：104570839009298501 99；机动车商业第三者保险限额：100万元；经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三年以来共有10宗交通违法记录，其中已处理8宗，过往无事故记录。

5、粤E25999号重型半挂牵引车，车辆品牌型号：解放牌CA4250P66K24T1A1，车辆识别代码：LFWSRXRJ4KFA19709,发动机号码是:53247077，注册日期为2019年9月24日，检验有效期至2020年9月30日，车辆使用性质：货运，车主：佛山市顺粤物运输代理有限公司（登记地址：广东省佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界D7区加工区二路04号三楼办公室之一）；事故发生时空载。该车于2019年12月6日在佛山市顺德区环境运输和城市管理局取得《中华人民共和国道路运输证》

（道路运输证号为：粤交运管佛字 440600017090 号）。

该车投保公司为中国平安财产保险股份有限公司，交通事故责任强制保险单号：141980039007809469 64；机动车商业保险单号：14198003900780946957，第三者保险限额：100 万元；经公安交通管理综合信息平台查询，该车自登记至今共有过 2 宗交通违法记录，已处理 2 宗，该车过往无事故记录。

粤 X2418 挂重型平板半挂车（事发时由上述粤 E25999 号重型半挂牵引车牵引），检验有效期至 2020 年 9 月 30 日，车辆使用性质：货运，车主：佛山市顺粤货物运输代理有限公司（登记地址：广东省佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界 D7 区加工区二路 04 号三楼办公室之一）；该车于 2013 年 9 月 16 日在佛山市顺德区交通局取得《中华人民共和国道路运输证》（道路运输证号为：粤交运管佛字 002206090 号。事故发生时空载。

（二）驾驶员情况

1、粤 BFW076 重型半挂牵引车驾驶员：魏奕平，男，驾驶证号：********，持 A2 型机动车驾驶证，档案号：441400645981，户籍地址：广东省五华县。初次领驾驶证日期是 2001 年 5 月 15 日，有效期至 2023 年 5 月 15 日，发证机关：广东省梅州市公安局交通警察支队。道路运输从业资格证号********，有效期限至 2022 年 1 月 19 日，从业资格类别：货运驾驶员。经公安交通管理综合信息平台查询，魏奕平近三年来共有 2 次交通

违法行为记录，已接受罚款处理2次，近三年无交通事故记录。经检测，魏奕平事发时无涉毒涉酒行为。

魏奕平为东莞市华记钢铁贸易有限公司员工，双方于2018年1月1日签订劳动合同，合同期限到2021年12月31日止，工作岗位为驾驶员，并约定3500元/月的工资报酬。

2、粤SN25W3号小型面包车驾驶员陈宇忠，男，驾驶证号：********，户籍地址：广东省兴宁市，持A2型机动车驾驶证，汉族， 档案编号：441400862482，初次领驾驶证日期是2004年5月21日，有效期至2080年5月21日，发证机关：广东省兴宁市公安局交通警察支队。经公安交通管理综合信息平台查询，近三年来共有4条交通违法行为记录已全部处理完毕，近三年无交通事故记录。经检测，陈宇忠事发时无涉毒涉酒行为。

3、粤AS5A21轻型厢式货车驾驶员：杨熙威，男，驾驶证号：********，持C1型机动车驾驶证，户籍地址：广东省博罗县； 档案编号：441302138637，初次领驾驶证日期是2018年1月16日，有效期至2024年1月16日，发证机关：广东省惠州市公安局交通警察支队。经公安交通管理综合信息平台查询，近三年来共有2条交通违法行为记录已全部处理完毕，近三年无交通事故记录。经检测，杨熙威事发时无涉毒涉酒行为。

4、粤SC5087重型罐式货车驾驶员：孙力欣，男，驾驶证

号：********，持B2型机动车驾驶证，户籍地址：河北省邢台市，档案编号：130500462289，初次领驾驶证日期是2006年11月27日，有效期至2022年11月27日，发证机关：河北省邢台市公安局交通警察支队。经公安交通管理综合信息平台查询，近三年来没有交通违法行为及交通事故记录。经检测，孙力欣事发时无涉毒涉酒行为。

5、粤B25999重型半挂牵引车驾驶员：黄远榜，男，驾驶证号：********，档案号：450800207631，持A1、A2型机动车驾驶证，户籍地址：广西贵港市。初次领驾驶证日期是2000年5月18日，有效期至2025年5月18日，发证机关：广西贵港市公安局交通警察支队。道路运输从业资格证证号********，有效期限至2020年12月14日，从业资格类别：经营性道路运输驾驶员。经公安交通管理综合信息平台查询，黄远榜近三年来共有34次交通违法行为记录，已接受罚款处理34次，近三年无交通事故记录。经检测，黄远榜事发时无涉毒涉酒行为。

（三）肇事车辆是否存在改装鉴定情况

东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤BFW076号日野牌重型半挂牵引车（后牵引粤BL066挂号福狮牌重型普通半挂车）是否存在改装进行检验鉴定。

检测结果为：粤BFW076号日野牌重型半挂牵引车（后牵

引粤 BL066 挂号福狮牌重型普通半挂车），其外形结构、车辆轮廓与相关技术参数符合，未检见有本质性改变，不存在改装迹象。

（四）车辆检验检测情况

一、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤 BFW076 号日野牌重型半挂牵引车（后牵引粤 BL066 挂号福狮牌重型普通半挂车）的安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤 BFW076 号日野牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统、灯光系统均符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；粤 BL066 挂号福狮牌重型普通半挂车制动系统、灯光系统符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

二、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤 SN25W3 号五菱牌小型面包车安全技术状况进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤 SN25W3 号五菱牌小型面包车制动系统符合 GB 7258 2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；灯光系统、转向系统（因本次事故碰撞燃烧损坏）无法检测。

三、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤 AS5A21 号庆铃牌轻型厢式货车的安全技术性能进行检验鉴定。进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤AS5A21号庆铃牌轻型厢式货车制动系统符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；灯光系统、转向系统（因本次事故碰撞燃烧损坏）无法检测。

四、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤SC5087号醒狮牌重型罐式货车的安全技术性能进行检验鉴定。进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤SC5087号醒狮牌重型罐式货车制动系统、转向系统，符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；灯光系统（前左右雾灯）不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

五、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对粤E25999号解放牌重型半挂牵引车（后牵引粤X2418挂号远东汽车牌重型平板半挂车）的安全技术性能进行检验鉴定。进行检验鉴定，检测结果为：

1.受检的粤E25999号解放牌重型半挂牵引车制动系统、转向系统均符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，灯光系统（左前雾灯）不符合GB 7258 2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；粤X2418挂号远东汽车牌重型平板半挂车制动系统、灯光系统符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

六、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队委托广东至信司法鉴定所对对号牌为粤SN25W3小型面包车的火灾原

因进行鉴定。进行检验鉴定，检测结果为：

1.粤SN25W3小型面包车火灾原因是：粤SN25W3小型面包车尾部被粤BFW076重型半挂牵引车（牵引粤BL066挂号福狮牌重型普通半挂车）车头碰撞、前部与粤AS5A21轻型厢式货车尾部碰撞，产生重度挤压变形并向前位移与地面摩擦，导致粤SN25W3小型面包车燃油泄漏和电路故障引起火灾。

（五）事故现场情况

1.天气情况。2020年7月16日，星期四，东莞市天气为：多云，无持续风向<3级，气温27℃—35℃，事发时31℃，事发路段晴。

2.道路情况。现场位于G94珠三角环线高速东莞市石碣镇北行K69+400M路段，该路段为南北走向，北往广州方向，南往深圳方向；该路段路面铺设沥青，标志标线清晰明显，视线良好。南往北方向路面设三条机动车道，及一条紧急救援车道，从左往右机动车道宽依次为380cm、375cm、375cm；救援车道宽350cm，该路段设计最高限速为120公里/时，最低限速为60公里/时。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆停车位置。事故发生后，粤E25999号重型半挂牵引车及粤X2418挂号挂车、粤SC5087号重型罐式货车、粤BFW076重型半挂牵引车粤BL066挂重型平板半挂车为避免火势引燃车辆而自行移离现场。其中粤E25999号重型半挂牵

引车及粤X2418挂号挂车、粤SC5087号重型罐式货车停靠在由南往北方向应急车道内，车头向北，车尾朝南；粤BFW076重型半挂牵引车粤BL066挂重型平板半挂车停在路面慢车道内，车头向北，车尾朝南。粤SN25W3号小型面包车及粤AS5A21号轻型厢式货车则呈追尾状态停靠在路面慢车道内，车头向北，车尾朝南。

4.车辆痕迹。（1）粤BFW076重型半挂牵引车车头见与粤SN25W3号小型面包车车尾相碰撞的痕迹，车头中网爆裂损坏；（2）粤SN25W3号小型面包车头见与粤AS5A21号轻型厢式货车车尾相碰撞的痕迹，车头严重变形并往后凹陷入约150cm，粤SN25W3号小型面包车碰撞后起火燃烧并引燃粤AS5A21号轻型厢式货车；（3）粤AS5A21号轻型厢式货车车头左侧见与粤SC5087号重型罐式货车车尾相碰痕迹，车头左侧凹陷入约80cm；

5.尸体位置。事故发生后陈宇忠、杨熙威被困在驾驶室内受火烧死亡。

6.路面痕迹。现场见有轮胎拖印及碰撞后散落的车辆配件碎片。

（六）涉事企业情况

1、深圳市中原集装箱运输有限公司，统一社会信用代码：91440300743241569J，成立于2002年11月04日，类型为有限责任公司，法定代表人为王毅强，公司地址：深圳市盐田区盐田路与东海道交界西南金港盛世华庭6栋13E。该公司于

2018年11月08日在深圳市交通运输委员会获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300058547号），证件有效期至2022年11月07日，经营范围：普通货运，货物专用运输。2018年9月，东莞市华记钢铁贸易有限公司购买粤BFW076重型半挂牵引车并登记入户在深圳市中原集装箱运输有限公司名下，车辆实际支配方、使用方及管理方为东莞市华记钢铁贸易有限公司。

深圳市中原集装箱运输有限公司与东莞市华记钢铁贸易有限公司双方于2019年7月8日签订《挂靠合同》，合同期限至2022年7月7日，挂靠收费情况为乙方（东莞市华记钢铁贸易有限公司）支付1万元作为风险保证金，乙方向甲方每年合计支付车辆挂靠管理费为每台车辆人民币4000元/年，并约定了在挂靠期间有乙方自主经营、自负盈亏、并自行承担所有风险责任；挂靠期间由甲方协助乙方购买车辆的保险及车辆所有营运所需证件及年审由甲方负责办理，费用全部由乙方承担；挂靠期间，乙方自行选任、聘请司机，乙方应当聘请具有法定驾驶资格的司机从事车辆驾驶工作，乙方及乙方雇佣、聘请的司机不属于甲方员工；乙方在车辆运输过程中发生的违章违纪行为所引起的行政、民事责任、刑事责任及各种纠纷所产生的费用和责任均由乙方自理；乙方应保障车辆的安全行驶及安全运营等约定。

2、深圳市宏昌盛物流有限公司，统一社会信用代码：

91440300MA5DLJC003，成立于2016年9月23日，类型为有限责任公司，法定代表人为吴春菊，公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。该公司于2017年11月23日在深圳市交通运输委员会获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可深字440300178513号），证件有效期至2021年11月21日，经营范围：普通货运。2018年9月，东莞市华记钢铁贸易有限公司购买粤BL066挂重型平板半挂车并登记入户在深圳市宏昌盛物流有限公司名下，车辆实际支配方、使用方及管理方为东莞市华记钢铁贸易有限公司。

3、东莞市华记钢铁贸易有限公司，统一社会信用代码：91441900557259036T，成立于2010年6月8日，类型为有限责任公司，法定代表人为廖辉泉，公司地址：东莞市中堂镇北王路中堂段35号。经营范围：销售：钢材；仓储服务（不含化学品）；道路普通货运。东莞市华记钢铁贸易有限公司主要以销售钢材获取利润，同时提供免费配送服务。因深圳市实行机动车限外政策，2018年9月，为方便配送钢材进出深圳辖区避免限行，故购置粤BFW076重型半挂牵引车粤BL066挂重型平板半挂车分别入户深圳市中原集装箱运输有限公司及深圳市宏昌盛物流有限公司，车辆实际支配方、使用方及管理方为东莞市华记钢铁贸易有限公司。

经事故调查组调查取证，东莞市华记钢铁贸易有限公司

提供的两张2020年7月16日的《钢材送货单》，购买单位分别是横沥祥发和惠州圣力机械科技有限公司，横沥祥发送货单金额为32478元(单据上均列出货物报价，并无额外收取送货费用)；惠州圣力机械科技有限公司送货单金额为58866元(单据上均列出货物报价，并无额外收取送货费用)。

4、佛山市顺粤货物运输代理有限公司，统一社会信用代码：91440606MA4UNPXY3K，成立于2016年4月20日，类型为有限责任公司，法定代表人：杨仕标，公司地址：佛山市顺德区乐从镇广东乐从钢铁世界D7区加工区二路04号三楼办公室之一，该公司于2017年6月26日在佛山市顺德区交通运输管理局获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可佛字440600242767号），证件有效期至2021年6月25日，经营范围：普通货运。

（七）事故人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成2人死亡，1人受伤，具体情况如下：

1、死者陈宇忠，男，汉族，身份证号：********，户籍地址：广东省兴宁市。经广东康始司法鉴定中心出具的《法医病理司法鉴定意见书》(康始司鉴中心【2020】病鉴意字第SB248号）证实陈宇忠符合交通事故后车辆起火烧死。

2、死者杨熙威，男，汉族，身份证号：********，户籍地址：广东省博罗县。经广东康始司法鉴定中心出具的《法医病理司法鉴定意见书》(康始司鉴中心【2020】病鉴意字第SB249

号）让实杨熙威符合交通事故后车辆起火烧死。

3、伤者张志学，男，汉族，身份证号：********，户口所在地：贵州省毕节地区。经东莞市光华医院诊断："张志学车祸伤：腰2椎体右侧横突骨折。右足底异物残留、左膝挫裂伤"。已于8月1日康复出院

4、事故直接经济损失约20万元。截稿止死者家属及各方当事人向中华联合财产保险股份有限公司申报赔偿事宜，暂未能统计保险赔付数额。

（八）交警部门责任认定情况

2020年8月6日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具第4419081202000000033号《道路交通事故认定书》并送达各方。责任认定结论为：当事人魏奕平负此事故全部责任；陈宇忠、杨熙威、张志学、孙力欣、黄远榜及高速管理公司均无责任。

二、事故发生经过及应急救援情况

(一)事故发生经过

2020年7月16日早上5时45分，东莞市华记钢铁贸易有限公司安排魏奕平配送一批自销钢材到惠州市惠城区及东莞市横沥镇（该趟运输活动为非营利性道路运输）。驾驶员魏奕平驾驶粤BFW076重型半挂牵引车牵引粤BL066挂重型平板半挂车，由东莞市中堂镇出车送货（装载铁板），11时13分许，驾驶员魏奕平驾车返程时，途经G94珠三角环线高速公路北行

至K69+400石碣镇路段时，因前方车辆缓慢行驶，魏奕平跟车过近导致追尾碰撞同车道前方由陈宇忠驾驶的粤SN25W3小型面包车，致使小型面包车推前造成同车道前方由杨熙威驾驶的粤AS5A21轻型厢式货车（搭乘张志学）、孙力欣驾驶的粤SC5087重型罐式货车及黄远榜驾驶的粤E25999重型半挂牵引车牵引粤X2418挂重型平板半挂车等四辆汽车连环相撞。碰撞后粤SN25W3小型面包车起火燃烧，火势蔓延把粤AS5A21轻型厢式货车点燃，造成陈宇忠、杨熙威当场死亡及张志学受伤、车辆、路产不同程度损坏的交通事故。未发现魏奕平事故发生时存在疲劳驾驶、酒驾、毒驾、超载等情形。

(二)应急处置救援情况

1、应急处置情况：2020年7月16日11时25分许，东莞市公安局110指挥室接报警，称在G94珠三角环线高速公路北行至K69+400石碣镇路段有车辆发生碰撞起火，并有人员被困，请求大队出警处置。接报后，大队值班室立即通知消防、医疗、拯救等部门救援，同时报告大队值班领导，大队长刘润辉、副大队长何银就、林智、罗小飞迅速率值班民警赶赴现场处置，11时35分消防队到达现场，11时38分消防将火扑灭。在现场核实两人死亡后大队领导将事故情况向支队值班领导及支队总值班室汇报，随后，交警支队廖广顺副支队长、周志明副支队长、科技科陈从深科长、交管科胡建涛副科长到达现场指导工作。石碣党委委员石碣分局长罗志强、郭庆权副局长、石

碣交警大队黄志斌大队长、麦国义副大队长、石碣交通分局戴秀和局长、石碣消防救援大队熊云辉大队长先后到达现场协助指导。13时许交警、路政、消防、拯救、医疗等职能部门协同处置、清理事故现场完毕（两死者尸体已运往东莞市殡仪馆防腐保存，受伤人员已送往东莞市同济光华医院治疗，现场暂扣肇事车辆五辆，民警对魏奕平、孙力欣、黄远榜分别进行现场酒精呼气测试，结果均为0mg/ml），于13时10分恢复交通后撤离。

2、应急处置评估意见：经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

3、善后处理情况：事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作小组，全力做好死者家属安抚工作。8月6日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具《道路交通事故认定书》并送达给各方当事人。当事各方对事故认定均无异议，死者家属已办理遗体火化事宜，伤者张志学亦已于8月1日康复出院。目前东莞市华记钢材贸易有限公司正协助死者家属及各方当事人向中华联合财产保险股份有限公司申报赔偿事宜。事故其它各项善后工作平稳有序开展。

三、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查

组进行了大量的调查询问取证工作，对事故现场进行了勘查，收集和掌握了大量的第一手材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因：当事人魏奕平交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车在高速公路上行驶时注意力不集中，没有与同车道前车保持必要的安全距离。

（二）事故性质

经调查认定，2020 年 8 月 6 日，东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队出具第 44190812020000033 号《道路交通事故认定书》并送达各方当事人。事故形成原因分析：当事人魏奕平驾驶机动车在高速公路上行驶时疏忽大意、注意力不集中，没有与同车道前车保持安全距离，是导致事故发生的根本原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项规定，认定当事人魏奕平承担此事故的全部责任；陈宇忠、杨熙威、孙力欣、黄远榜、张志学、东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司等各方均无责任。

经事故调查组调查，对涉案司机魏奕平进行《询问笔录》，根据魏奕平所述当时驾驶车辆从东莞市横沥镇去中堂镇，行驶路程中由于需要从石碣出口出高速从环城路返回中堂住处（工厂宿舍），魏奕平称当时时间较早拟计划到石碣拜访朋友后再

回工厂。事故调查组事后调查，由于是魏奕平临时起意的，并没有证据证明所述情况属实。

经调查认定，东莞市石碣镇“7·16”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通责任事故。

（三）相关单位履职情况

1、东莞市公安局交通警察支队东莞高速公路大队。2020年以来，东莞高速公路大队围绕上级各个阶段的重点工作部署，认真贯彻落实交警支队工作要求，一方面协助地方做好防疫抗疫工作，强化了交通安全管控；另一方面紧紧围绕上级部署的“畅安2020”“减量控大”“高速公路交通安全百日行动”等活动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为：今年以来共查处交通违法8000多宗，受理刑事案件15宗（其中危险驾驶案13宗；交通肇事案2宗）；确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。

2、东莞市华记钢铁贸易有限公司，经事故调查组通过询问，查阅档案资料、GPS行驶轨迹清单，事发当天魏奕平出车时间约早上5点50分，其驾驶粤BFW076重型半挂牵引车牵引粤BL066挂号挂车从东莞市中堂镇运输了约20吨钢材出发送货，当天的送货路线是先去惠州市惠城区，约7点半到达惠城区惠州圣力机械科技有限公司，约8点30分卸货完毕后离开惠城区到东莞市横沥镇送货，到10点左右送货完毕后由横沥

镇前往石碣，沿东部快线在寮步镇上屯收费站进入了G94珠三角环线高速，沿珠三角环线高速北行向广州方向行驶，约11点13分行驶至石碣站出口发生事故。

事故调查组对东莞市华记钢铁贸易有限公司的安全生产履职情况进行检查，该企业已履行制定安全生产责任制、制定了安全生产规章制度和配备安全生产管理人员，该单位有九名送货司机（均已签订劳动合同）并与司机签订了《安全生产责任书》，通过查阅档案发现有对司机进行岗前培训及岗中培训的台账资料，日常工作由东莞市华记钢铁贸易有限公司车队队长陈燕波实施专门车队管理，并采用一车一人一档的方式制卷管理。

四、责任认定及处理建议

（一）责任认定

驾驶人魏奕平交通安全法律意识淡薄，驾驶机动车在高速公路上行驶时注意力不集中，没有与同车道前车保持安全距离。魏奕平的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款及四十三条的规定，对事故负有责任。

（二）处理建议

1、依据《中华人民共和国安全生产法》第二条 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空

安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。该事故交由市公安、交警部门依据相关部门法落实处理。

目前魏奕平因涉嫌交通肇事罪已被东莞市公安局立案侦查并移交司法机关追究其刑事责任。2020年7月17日，东莞市公安局对涉嫌交通肇事罪犯罪嫌疑人魏奕平实施刑事拘留，2020年8月20日，经东莞市第一市区人民检察院批准，依法对犯罪嫌疑人魏奕平执行逮捕，现羁押在东莞市看守所。

2、关于粤SC5087号醒狮牌重型罐式货车灯光系统（前左右雾灯）不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求以及粤E25999号解放牌重型半挂牵引车灯光系统（左前雾灯）不符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，建议佛山市当地交通运输管理部门对顺粤货物运输代理有限公司作出行政处理措施。

3、关于东莞市华记钢铁贸易有限公司与深圳市中原集装箱运输有限公司、深圳市宏昌盛物流有限公司之间为挂靠关系建议深圳市交通运输管理部门对中原集装箱运输有限公司、深圳市宏昌盛物流有限公司的挂靠行为作出行政处理措施，加强企业道路运输安全管理。东莞市交通运输管理部门对东莞市华记钢铁贸易有限公司的挂靠行为作出行政处理。

4、对事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

（一）切实落实主体责任，加强安全生产管理。交警、交通运输等部门要进一步落实客货运输企业、站场到企业安全管理主体责任，组织人员深入辖区与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场逐级落实交通安全主体责任。对多次违法重点车辆及运输单位进行约谈告诫，督促运输企业严格按要求完善安全管理规章制度及操作规程，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务，督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（二）深入开展安全生产大检查。交通运输、应急管理、公安交警部门要不定期对辖区客货运企业进行安全管理专项检查，督促运输企业和客运站场落实安全管理责任制，把好车辆出行安全关。对安全责任不落实、落实不到位以及内部安全管理混乱的运输企业和客货运站场，要坚决落实停业整顿，安全隐患不消除的坚决不允许恢复运营。要对逾期未年检、逾期未报废、交通违法多发的客货运车辆和危化品车落实车辆查控、约谈企业负责人等措施，督促企业或车主到交警部门接受处理，消除重点车辆源头隐患。要集中检查重点车辆安装使用卫星定位装置、运输企业监控平台建设及配套监管机制建立情况，督促企业履行监管主体责任。对不按规定安装、使用卫星定位装置和监控平台的，要依照相关规定严肃处理。

（三）严厉打击各类交通违法行为。各级公安交警部门要

进一步加强针对治超路段以及其他各类道路的巡逻管控，加大对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、吸毒后驾驶、货车违法占道行驶、违法停车、低速行驶、违法变道等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生；要研究解决基层警力不足的问题，在人、财、物等资源配置等方面给予相应倾斜。

（四）强化交通安全的宣传教育。各级政府及其有关部门要重视和加强交通安全的宣传教育。公安交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》(广东省人民政府令第201号)的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

“7.16”一般道路交通事故调查组

2021年1月18日